المرسوم رقم 034 - 2006 بتاريخ:10 مايو 2006 يقضي بإعادة تنظيم وسير المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون[1]، المعدل بالمرسوم رقم 2016 - 039 الصادر بتاريخ 14 مارس 2016.[2]

DELC
2024

[1]- عدد الجريدة الرسمية 1124 بتاريخ 15 أغسطس 2006.

[2]- عدد الجريدة الرسمية 1358 بتاريخ 22 ابريل 2016.

المادة الأولى : تطبيقا لترتيبات المادة 10 من القانون رقم : 99-039 بتاريخ 24 يوليو 99 المحدد للتنظيم القضائي يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم سير وصلاحيات المفتشية العامة للإدارة العامة للإدارة القضائية والسجون.

المادة 2 : تنشأ مفتشية عامة للإدارة القضائية والسجون موضوعة تحت السلطة المباشرة لحافظ الخواتم وزير العدل لممارسة مهمة عامة ودائمة لتفتيش جميع المحاكم باستثناء المحكمة العليا. كما تفتش جميع الإدارات والهياكل والهيئات التابعة لوزارة العدل.

المادة 3: (جديدة): (مرسوم رقم 2016 - 039 صادر بتاريخ 14 مارس 2016): يدير المفتشية العامة للإدارة القضائية و السجون مفتش عام يساعده مفتش عام مساعد و أربعة (4) قضاة مفتشين و ست (6) مفتشين بين الإداريين و كتاب الضبط الرئيسيين و كتاب الضبط. يكلف المفتشون القضاة بتفتيش المحاكم و يكلف المفتشون من الإداريين و كتاب الضبط الرئيسيين و كتاب الضبط بتفتيش الإدارة المركزية و المؤسسات التابعة لقطاع العدل و مصالح كتابات الضبط. يعين المفتش العام و المفتش العام المساعد و المفتشون بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء.

المادة 4 : يمارس المفتش العام صلاحيات التفتيش والتحقيق والرقابة ويتمتع المفتش العام المساعد . والمفتشون بنفس الصلاحيات تحت سلطة المفتش العام.

الباب الأول : الصلاحيات

المادة 5 : تتناول التفتيشات سير المحاكم والإدارات والمصالح والهيئات والهياكل الخاضعة لسلطة حافظ الخواتم وزير العدل من حيث تسييرها وطرق عمل ومناهج العاملين بها وتقييم الخدمات ومدى احترامها للمقتضيات التشريعية والتنظيمية وسير مرفق القضاء ومردودية وسلوكيات القضاة والعاملين في قطاع العدالة.

المادة 6 : في بداية كل سنة قضائية يضع المفتش العام للإدارة القضائية والسجون برنامجا مفصلا عن مهام التفتيش ويحيله للموافقة إلى حافظ الخواتم وزير العدل.

المادة 7 : يمكن للمفتش العام في حالة الاستعجال أن يقترح على وزير العدل الطرق الكفيلة بمعالجة وضعية أو أوضاع معينة كانت موضوع تقرير من المفتشية العامة.

المادة 8 : في حالة غياب أو عائق ينوب عن المفتش العام للإدارة القضائية والسجون المفتش العام المساعد.

يكون توزيع مختلف المهام بين المفتشين موضوع قرار من المفتش العام بعد موافقة حافظ الخواتم وزير العدل.

المادة 9 : تكلف المفتشية العامة للإدارة القضائية و السجون ب :

- إنعاش و تأطير ومراقبة سير وتسيير كافة الهياكل القضائية و الإدارية التابعة لوزارة العدل.

- . التحقق من التطبيق السليم للقوانين والنظم والتعليمات والتعميمات في المادة القانونية والقضائية والإدارية.
- رقابة نشاط المحاكم والمصالح ومعاينة النتائج واقتراح التعديلات الكفيلة بالرفع من فعاليتها.
- مراجعة وتأشير السجلات التنظيمية التي تمسكها مختلف المصالح والمحاكم.
- السهر على حسن سير النيابات العامة وكافة المحاكم.
- مراقبة ممارسة الدعوى العمومية وسير الضبطية القضائية.
- العمل على أن لا تتعرض الإجراءات للبطء غير المبرر.
- مركزة ودراسة إحصائيات نشاطات المحاكم وتتلقى لهذا الغرض إلزاما نسخة من الكشوف الشهرية ونسخة من كل قرار قضائي صادر عن مختلف المحاكم بدرجاتها واختصاصاتها وتعد ملفا لهذه القرارات.
- الرد على كل الاستشارات القانونية وإحاطة الوزير علما بالتساؤلات المتعلقة بالمشاكل التي يمكن أن تطرح في موضوع المادة القانونية أو القضائية أو الإدارية.
- رقابة الاستعمال الصحيح للطوابع وأختام الدولة من طرف كافة المصالح العمومية ومطابقتها مع الشكل المحدد بالقانون.
- إثارة وإعداد ونشر كل تعميم أو تعليمات وزارية من شأنها أن تساهم في حسن سير مرفق العدالة.

- ضمان الرقابة الفنية والإدارية والمادية والصحية للمؤسسات العقابية (السجون).
- مراقبة أعمال كتابات الضبط والموثقين وحفظ المحجوزات ومخازن الودائع و الكفالات بمختلف أنواعها ومطابقة المبالغ مع الإجراءات والعمليات التي بررت الوقائع المذكورة.
- مراقبة التقيد بالنصوص المتعلقة بممارسة مهنة المأمورين الرسميين وأعوان القضاء، وخصوصا محامو الدفاع المعتمدون لدى المحاكم والمترجمون والمنفذون والمحضرون والخبراء القضائيون كل حسب النظام الذي يحكم مهنته.
- مراقبة الولوج إلى المهن المذكورة.
- مراقبة استعمال المصاريف القضائية المدنية منها والجنائية، والأتعاب المقدمة لكل أعوان القضاء، ومخصصات المحاكم والسجون.
- تقييم النتائج المحصول عليها فعلا وتحليل الفوارق مقارنة بالتوقعات واقتراح إجراءات للتقويم.
- مراقبة مجموع الممتلكات الثابتة والمنقولة لكافة هياكل القطاع.
- مراقبة المكتبات القضائية.
- مراقبة إجراءات تسليم المجرمين ومراقبة تنفيذ الإنابات القضائية الدولية في المادة القضائية.
- السهر على انضباط المأمورين الرسميين طبقا لنظام كل واحد منهم.
- السهر على التطبيق السليم للمداومة الرسمية والمثابرة على العمل

واستلام العمل بمناسبة التعيينات والتحويلات.

- المساهمة في حسن سير القضاء العسكري والمحاكم الاستثنائية في نطاق الاختصاصات المخولة لحافظ الخواتم وزير العدل.

تؤشر وتختم السجلات التي كانت موضع تحقيقات من المفتشين، ويمكنهم حجز كل المستندات أو القطع أو المواد التي يظهر لهم اتصافها بعدم المشروعية إبان تحقيقاتهم.

المادة 10 : بإمكان المفتشية العامة أن تستدعي كل قاض أو ضابط شرطة قضائية أو عون عمومي أو قضائي أو عامل أو أي عون آخر في القضاء أو أي شخص وأن تطلب منه أي معلومات أو مستندات تراها ضرورية ويجب على هؤلاء المذكورين أن يستجيبوا لطلبات المفتشية العامة.

عند ما تكون الاستفسارات مطلوبة من قاض فإن الأسئلة الموجهة إليه لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون حول أصل القرارات أو الأحكام المتخذة.

المادة 11 : لا يمكن للمفتشية العامة بأي حال من الأحوال أن تعوض السلطات والأعوان المسؤولين عن النقص أو العجز الملاحظ ولا يمكنها بالخصوص إدارة أو عرقلة أو تعليق أية عملية.

غير أنه يمكن أن تقترح في حالة الاستعجال على حافظ الخواتم، وزير العدل التعليق المؤقت ضمن الضوابط القانونية لكل قاض أو موظف أو عون ظهر أن سلوكه يبرر القيام بعمل تأديبي.

ويمكن للمفتشية العامة أن تقدم اقتراحات مسببة تمتد إلى القيام بمتابعات قضائية كما يمكنها أن . تقترح مكافآت من أي نوع كانت تراها مستحقة.

المادة 12 : لا يمكن بأي حال من الأحوال عرقلة عمليات التفتيش، ويلزم مسؤولو المصالح والمحاكم بالتعاون الكامل مع السلطة المخولة للتفتيش، مع توفير المعلومات ذات الطابع الإداري أو القانوني أو القضائي أو الإحصائي التي تطلب شفهيا أو كتابيا وذلك دون تأخير، وكل مخالفة للقواعد المبينة أعلاه تشكل خطا مهنيا تترتب عليه المسؤولية.

المادة 13 : لتسهيل إنجاز مهمتها تتلقى المفتشية العامة كافة النصوص التشريعية والتنظيمية وكل التعميمات والتعليمات الوزارية ونسخ من كل الإجراءات الإدارية والمراسلات الصادرة عن المديريات والمصالح التابعة للقطاع إضافة إلى نسخة من قرارات مختلف المحاكم.

كما تتلقى بانتظام الكشوف الشهرية طبقا للإجراءات الواردة في القوانين والنظم المعمول بها.

الباب الثاني : نظام وسير المفتشية العامة

المادة 14 : تتضمن مهمة التفتيش العادي لكل هيكل إداري أو قضائي تفتيشين على الأقل في السنة، ويمكن القيام بمهام تفتيش غير عادية بصفة تلقائية أو بطلب من حافظ الخواتم وزير العدل.

المادة 15 : يترتب على التفتيش العادي إعداد تقرير وكشف فردي للتفتيش تحدد طرقه بمقرر من حافظ الخواتم وزير العدل، ويترتب على كل مهمة تفتيش غير عادية إعداد تقرير.

إثر تنقلهم تمنح علاوة يومية للمفتشين قدرها خمسة عشر ألف (15.000) أوقية

تغطي تكاليف الإقامة والمعاش. لا يمكن أن تزيد المدة الزمنية على عشرين (20) يوما.

المادة 16 : يمكن أن تكلف المفتشية العامة في حدود صلاحياتها بأي دراسة ذات طابع قانوني أو قضائي أو إداري خارجا عن مهام التفتيش.

المادة 17 : تضم المفتشية العامة المصالح التالية :

1. مصلحة رقابة الهياكل القضائية والسكرتاريا المركزية؛
2. مصلحة رقابة كتابات الضبط وأعوان القضاء؛ .3
3. مصلحة رقابة الهياكل الإدارية ومؤسسات السجون؛

المادة 18 : تكلف مصلحة رقابة الهياكل القضائية والسكرتاريا - المركزية بمتابعة ورقابة سير كافة المحاكم وعليه فإنها تسهر على فعالية تسيير نشاطات مختلف المحاكم ومطابقتها مع القوانين والنظم المعمول بها. كما تكلف بمركزة الملفات الواردة والصادرة وأعمال السكرتاريا والأرشيف.

المادة 19 : تكلف مصلحة رقابة كتابات الضبط وأعوان القضاء بمراقبة ومتابعة نشاطات مصالح كتابات الضبط ونشاطات كافة أعوان القضاء ومطابقتها مع النصوص المنظمة لمختلف المهن القضائية.

المادة 20 : تكلف مصلحة رقابة الهياكل الإدارية ومؤسسات السجون بمتابعة ورقابة سير كافة الإدارات الخاضعة لسلطة حافظ الخواتم، وزير العدل وكافة مؤسسات السجون وعليه فإنها تسهر على فعالية تسيير مجموع الإدارات ومطابقة سيرها مع القوانين والنظم المعمول بها وكذلك سير نشاط

مؤسسات السجون.

المادة 21 : استثناء من مقتضيات المرسوم رقم 75/93 الصادر بتاريخ 6 يونيو 1993 المحدد لشروط تنظيم الإدارات المركزية والمبين لطرق تسيير ومتابعة الهياكل الإدارية يتمتع المفتش العام بمزايا امين عام لوزارة كما يتمتع المفتش العام المساعد والمفتشون بمزايا مستشارين فنيين لوزير.

المادة 22 : يكمل هذا المرسوم بمقررات إذا اقتضت الحاجة ذلك صادرة عن حافظ الخواتم وزير العدل.

المادة 23 : تلغى كافة المقتضيات السابقة المناقضة لهذا المرسوم، وخصوصا المرسوم رقم 237/79 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 1979 القاضي بإنشاء وتنظيم المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون.

المادة 24 : يكلف حافظ الخواتم، وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.